

1500094-43.2021.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2071587/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 16764094 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 244/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2071587 - DEL.POL.ITOBI, 244/21/200 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, ., Centro - CEP 13700-000, Fone: (19) 3671-2094,

Casa Branca-SP - E-mail: casabranca1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500094-43.2021.8.26.0613

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2071587/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 16764094 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 244/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2071587 - DEL.POL.ITOBI, 244/21/200 - DEL.POL.ITOBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOICE DIANA DOMINGOS DE QUEIROZ

Aos 10 de agosto de 2022, por volta das 15:00h, sob a presidência do MM. Juiz Substituto da 1ª Vara da Comarca de Casa Branca, Dr. LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL, comigo escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada por meio virtual, através do aplicativo Microsoft Teams, tendo as partes ingressado à sala virtual pelo link de acesso, com vídeo e áudio habilitados. Cumpridas as formalidades legais, abertos os trabalhos, compareceram virtualmente o DD. Promotor de Justiça, Dr. GABRIEL MARSON JUNQUEIRA e a ré JOICE DIANA DOMINGOS DE QUEIROZ, acompanhada de Advogado, Dr. TARCÍSIO MAFRA DE SOUZA OAB 376901/SP. Presentes as testemunhas arroladas pela acusação, Cb PM Émerson Adriano da Silva e Braz Ferreira da Silva, este último acompanhado do advogado Dr. GUILHERME DE ANDRADE OAB 371929/SP, e a testemunha arrolada pela Defesa Marta Angela de Queiroz, genitora da acusada. Ausentes as testemunhas Sd PM Vanil de Carvalho Júnior, em gozo de férias regulamentares, e a testemunha da Defesa, Patrícia Cristina da Silva. Iniciados os trabalhos, regularizado o acesso, foi dado início à inquirição das testemunhas, iniciando-se pelo policial militar Emerson, por volta das 15:08h. Ato contínuo, o MM Juiz passou

à colheita da prova oral pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos da Lei 11.419/06 e 11.719/08. As partes poderão ter contato com o registro de gravação, a teor do §2º, do art. 405, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a transcrição. O arquivo com a gravação da audiência será importado ao SAJ e, oportunamente, disponibilizado às partes. Na sequência, pelo i. representante do Ministério Público foi dito que desistia da oitiva das testemunhas Sd Vanil de Carvalho Júnior e Sr. Braz Ferreira da Silva, ao passo que pelo Doutor Defensor foi dito que também desistia da oitiva da testemunha Patrícia Cristina da Silva, o que foi homologado pelo Magistrado. Ato contínuo, foi ouvida a testemunha Marta Angela, por volta das 15:18h, a qual pelo MM. Juiz ficou desobrigada do compromisso legal de dizer a verdade, tendo em vista ser a genitora da acusada, sendo ouvida como informante. Finda a oitiva das testemunhas, depois de oportunizada entrevista reservada entre defensor e acusada, o que foi dispensado pelo d. Defensor, o MM. Juiz procedeu ao interrogatório da ré Joice Diana Domingos de Queiroz, às 15:24h. Após, pelo MM. Juiz foi indagado das partes se havia algum requerimento na fase de diligências. Pelas partes foi dito que não tinham interesse na realização de diligências complementares ou na produção probatória adicional. Encerrada a instrução, abertos os debates orais, as partes apresentaram suas alegações finais, oralmente, tendo o Ministério Público postulado pela desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas, o que foi encampado pela Defesa técnica. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida sentença, em apartado, e publicada em audiência. Após, proferida a sentença, as partes foram indagadas pelo MM. Juiz se tinham interesse em recorrer da sentença ou se concordam desde já com o trânsito em julgado, ao que o Ministério Público, o Advogado e a sentenciada renunciaram ao recurso. A seguir, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: "Vistos. Diante da manifestação do Ministério Público, da Defesa técnica e da própria acusada, não havendo interesse em recorrer, fica determinada a certificação do trânsito em julgado, nesta oportunidade." Ato contínuo, uma vez transitada em julgado a sentença, passou o MM. Juiz a advertir a acusada, nos termos da condenação. A seguir, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: "Vistos. Ante o cumprimento da pena, JULGO EXTINTA a punibilidade da agente. Após as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos." NADA MAIS havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo Magistrado, considerando a impossibilidade de assinatura do documento pelos demais participantes, em razão da realização do ato por videoconferência. Eu__Luis Paulo Bizaia, digitei.

MM. Juiz: assinado digitalmente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA